BORADEN

Tarih & Sayı : 08/10/2018-01

Yasal Mevzuat **: Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Yeniden Belirlenmiştir.**

Resmi Gazete Tarih & Sayı **: 7 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)**

KONU ÖZET **:**

Bilindiği üzere, 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile engellilere ÖTV'den istisna araç satışında uygulanan 247.000 TL'lik parasal sınır **303.200** TL olarak yeniden belirlenmiştir.

1) Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Yeniden Belirlenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen, 87.03 G.T.İ.P numarasında "-Diğerleri" satırı altında yer alan taşıtlara ilişkin belirlenen 247.000 TL sınırı **303.200 TL** olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 303.200 TL'yi aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulacaktır.

2) Tebliğe tanınan istisna aşağıda ki gibidir.

- Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 303.200 TL'nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,

- Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 303.200 TL'nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların

5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisnadır.

3) Tebliğin yürürlük tarihi

Yayınlanan tebliğin 2.maddesine göre bu tebliğ 1/1/2020 taihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

Tarih: 27 Aralık 2019 CUMA
Sayı: 30991 (2. Mükerrer)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresiBaşkanlığı)'ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan "247.400 TL'nin" ibareleri

“303.200 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “247.400 TL’yi” ibaresi “303.200 TL’yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.